

INFORMATIONS LÉGALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Version du 24 septembre 2026. S'applique à toute commande passée à partir de cette date.

Ces conditions régissent les ventes conclues en ligne entre Clem Kart Racing et un client consommateur : le guide de pilotage « Comprendre comment rouler plus vite » et le débrief onboard personnalisé. Elles sont accessibles avant toute commande et jointes, avec le formulaire de rétractation, à l'email de confirmation de la commande.

1. LE VENDEUR

Vendeur	Clément Daniel, entrepreneur individuel (EI), nom commercial Clem Kart Racing
Adresse	5 rue des Amandiers, 56230 Questembert, France
SIREN	130 489 198 (Registre national des entreprises)
TVA	TVA non applicable, art. 293 B du CGI
Email	clemkartracing@gmail.com
Téléphone	+33 6 44 91 35 13

Le vendeur est désigné ci-après « Clem Kart Racing ». La personne qui commande est désignée « le Client ».

2. CHAMP D'APPLICATION

Ces conditions s'appliquent aux achats payés par les liens de paiement Stripe proposés sur le site de Clem Kart Racing. Elles prévalent sur tout autre document. La version applicable est celle en vigueur au jour de la commande.

Le guide est aussi vendu sur la plateforme Gumroad. Pour un achat fait sur Gumroad, Gumroad est le vendeur de la transaction : ses conditions s'appliquent au paiement, à la facture et au remboursement. La garantie commerciale de 7 jours décrite à l'article 9.3 s'applique aussi à ces achats : le Client écrit à Clem Kart Racing, qui déclenche le remboursement depuis Gumroad.

3. LES PRODUITS

3.1 LE GUIDE « COMPRENDRE COMMENT ROULER PLUS VITE »

Contenu numérique fourni sans support matériel :

- un fichier PDF de 59 pages au format A4, en français, organisé en 13 chapitres et 5 parties ;
- un tableau de réglages au format Excel (.xlsx).

Compatibilité : le PDF s'ouvre avec tout lecteur de PDF, sur ordinateur, tablette ou téléphone. Le tableau s'ouvre avec Excel, LibreOffice, Google Sheets ou Numbers. Les fichiers ne comportent aucune mesure technique de protection. Une connexion internet est nécessaire pour les télécharger.

3.2 LE DÉBRIEF ONBOARD PERSONNALISÉ

Prestation de service réalisée personnellement par Clément Daniel à partir d'une vidéo embarquée fournie par le Client. Le débrief comprend une vidéo commentée sur les images du Client, trois priorités de travail et un objectif, envoyés par email.

Au paiement, le Client indique le lien de sa vidéo (YouTube ou Google Drive, accessible par lien) et, s'il le souhaite, son circuit et son kart. Il indique aussi si un extrait de sa vidéo peut servir à du contenu (voir l'article 10).

La vidéo doit permettre de voir le pilotage. Si elle est inexploitable, Clem Kart Racing le signale au Client avant de commencer et le rembourse intégralement.

3.3 L'OPTION GUIDE

Au paiement du débrief, le Client peut ajouter le guide décrit à l'article 3.1 à un prix préférentiel.

4. PRIX

Les prix sont indiqués en euros, toutes taxes comprises. TVA non applicable, art. 293 B du CGI : le prix affiché est le prix payé, sans frais supplémentaires. Le prix applicable est celui qui figure sur la page de paiement au moment de la commande.

Un client qui a acheté l'un des deux produits peut se voir proposer l'autre à un prix préférentiel, de sorte que les deux produits coûtent le même total quel que soit l'ordre d'achat. Ces prix préférentiels sont réservés aux clients concernés.

5. COMMANDE

La commande se passe en ligne, en français, selon les étapes suivantes :

1. le Client choisit un produit sur le site et ouvre la page de paiement sécurisée (Stripe) ;
2. il indique son adresse email et, pour le débrief, son nom et le lien de sa vidéo ;
3. il coche la case de demande d'exécution immédiate décrite à l'article 8 ;

4. il vérifie le récapitulatif (produit, prix, options) et corrige ses saisies si besoin, jusqu'au dernier moment, directement dans les champs ;
5. il valide avec le bouton « Payer », qui emporte obligation de paiement.

Le contrat est conclu à la validation du paiement. Clem Kart Racing accuse réception de la commande sans délai par email, avec la facture. Le Client conserve cet email et ces conditions, qui lui sont envoyées sur support durable.

6. PAIEMENT ET FACTURE

Le paiement se fait en une fois, à la commande, par l'intermédiaire de Stripe. Les moyens de paiement acceptés (carte bancaire et portefeuilles électroniques) sont affichés sur la page de paiement avant la validation. Clem Kart Racing n'a jamais accès aux numéros de carte.

Si le Client choisit de payer dans une autre devise que l'euro, la conversion est faite par Stripe au taux affiché sur la page de paiement.

La facture est adressée au Client par email au moment du paiement.

7. LIVRAISON ET EXÉCUTION

- **Guide** : accès immédiat après le paiement, depuis la page affichée à la fin du paiement et par email. En cas de difficulté d'accès, le Client écrit à Clem Kart Racing, qui lui envoie les fichiers sous 24 heures.
- **Débrief** : livraison par email au plus tard 72 heures après la réception de la vidéo, reçue avec le paiement. Si le lien fourni ne permet pas d'accéder à la vidéo, Clem Kart Racing le signale au Client sous 24 heures, et le délai de 72 heures court à partir du moment où la vidéo est accessible.
- **Option guide** : envoi par email au plus tard 24 heures après le paiement.

8. DROIT DE RÉTRACTATION

8.1 LE PRINCIPE

Le Client consommateur dispose de 14 jours à compter de la conclusion du contrat pour se rétracter, sans donner de motif et sans frais, sous réserve des exceptions ci-dessous.

8.2 LE GUIDE : PERTE DU DROIT DÈS L'ACCÈS

Au paiement, le Client coche une case par laquelle il demande à accéder au guide immédiatement, avant la fin du délai de rétractation, et reconnaît qu'il perd alors son droit de rétractation. Clem Kart Racing lui confirme cet accord sur support durable (facture et email). Dès que l'accès au guide a commencé, le Client ne bénéficie plus du droit de rétractation (article L221-28 13° du Code de la consommation). La garantie commerciale de 7 jours (article 9.3) reste valable.

8.3 LE DÉBRIEF : DROIT CONSERVÉ JUSQU'À LA LIVRAISON

Au paiement, le Client coche une case par laquelle il demande que son débrief soit réalisé sans attendre la fin du délai de rétractation, et reconnaît qu'il perdra son droit de rétractation une fois le débrief entièrement

livré (article L221-28 1°). Tant que le débrief n'est pas livré, le Client peut se rétracter. S'il se rétracte après le début de la réalisation, il paie un montant proportionnel au travail déjà fourni jusqu'à sa rétractation, par rapport à l'ensemble de la prestation (article L221-25). S'il se rétracte avant tout début de réalisation, il est remboursé intégralement.

8.4 COMMENT SE RÉTRACTER

- **En ligne** : avec la fonctionnalité « Renoncer au contrat ici », accessible en permanence en bas de chaque page du site et à l'adresse [/retractation/](#). Le Client indique son nom et son prénom, la commande concernée et l'adresse email où recevoir l'accusé de réception, puis valide avec le bouton « Confirmer la rétractation ». Clem Kart Racing lui envoie aussitôt par email un accusé de réception qui reprend le contenu de sa déclaration, ainsi que la date et l'heure de son envoi.
- **Par email ou par courrier** : avec le formulaire type reproduit à l'article 14, ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté, envoyée à clemkartracing@gmail.com ou à l'adresse de l'article 1.

Il suffit que la déclaration soit envoyée avant l'expiration du délai.

8.5 REMBOURSEMENT

Clem Kart Racing rembourse les sommes dues au plus tard 14 jours après avoir été informé de la rétractation, avec le même moyen de paiement que celui utilisé pour la commande, sans frais pour le Client.

9. GARANTIES

Le professionnel qui répond des garanties est Clément Daniel, entrepreneur individuel (EI), Clem Kart Racing, 5 rue des Amandiers, 56230 Questembert, France, téléphone [+33 6 44 91 35 13](tel:+33644913513), clemkartracing@gmail.com.

9.1 GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ DU GUIDE (CONTENU NUMÉRIQUE)

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ DES CONTENUS NUMÉRIQUES

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant un délai d'un an à compter de la date de fourniture, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique sans retard injustifié suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix en conservant le contenu numérique ou le service numérique ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre renoncement au contenu numérique ou au service numérique, si :

- 1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;
- 2° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de manière injustifiée ;
- 3° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ne peut intervenir sans frais imposés au consommateur ;
- 4° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur ;
- 5° La non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique au préalable.

Dans les cas où le défaut de conformité est mineur, le consommateur n'a droit à l'annulation du contrat que si le contrat ne prévoit pas le paiement d'un prix.

Toute période d'indisponibilité du contenu numérique ou du service numérique en vue de sa remise en conformité suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la fourniture du contenu numérique ou du service numérique de nouveau conforme.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-31 du code de la consommation.

Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie, en outre, de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le contenu numérique ou le service

numérique est conservé ou à un remboursement intégral contre renonciation au contenu numérique ou au service numérique.

9.2 LE DÉBRIEF

Le débrief est une prestation de service réalisée personnellement. Clem Kart Racing s'engage à le réaliser avec soin, dans le délai annoncé et conformément à sa description (article 3.2), dans les conditions du droit commun des contrats.

9.3 CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE « SATISFAIT OU REMBOURSÉ 7 JOURS »

Garant	Clément Daniel, entrepreneur individuel (EI), Clem Kart Racing, coordonnées ci-dessus
Contenu	Remboursement intégral du prix payé, sans justification, si le produit ne convient pas au Client
Durée	7 jours, à compter de l'achat pour le guide, à compter de la réception du débrief pour le débrief
Mise en œuvre	Un email à clemkartracing@gmail.com dans le délai. Remboursement sous 14 jours, sur le moyen de paiement utilisé (Stripe) ou via Gumroad pour un achat fait sur Gumroad
Prix	Gratuite, incluse dans le prix
Étendue territoriale	Tous les clients, quel que soit leur pays
Exclusions	Aucune

Cette garantie commerciale s'applique en plus des garanties légales et sans préjudice de celles-ci : garantie légale de conformité (articles L224-25-12 et suivants du Code de la consommation, rappelée dans l'encadré de l'article 9.1) et garantie des vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code civil). Elle ne réduit ni leur durée ni leur contenu : elle permet d'être remboursé pendant 7 jours sans avoir à démontrer un défaut. L'encadré de l'article 9.1 fait partie de ce contrat de garantie commerciale.

10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET VIDÉOS

Le guide, le tableau de réglages et les débriefs sont des œuvres protégées. L'achat donne au Client un droit d'usage personnel, non exclusif et non transférable. Il ne peut ni les reproduire, ni les partager, ni les revendre, ni les diffuser, en tout ou en partie, sans l'accord écrit de Clément Daniel.

La vidéo onboard reste la propriété du Client. Elle sert uniquement à réaliser son débrief. Un extrait n'est utilisé dans un contenu de Clem Kart Racing que si le Client l'a accepté au paiement, et seulement dans la limite de son choix (par exemple sans son nom). Le Client peut retirer cet accord à tout moment par email : les contenus concernés ne sont alors plus publiés à l'avenir.

11. DONNÉES PERSONNELLES

Les données du Client sont traitées conformément à la [politique de confidentialité](#).

12. RÉCLAMATIONS

Pour toute question ou réclamation, le Client écrit à clemkartracing@gmail.com. Clem Kart Racing répond sous 48 heures.

13. DROIT APPLICABLE

Ces conditions sont soumises au droit français. En cas de litige, le Client consommateur peut saisir, à son choix, l'une des juridictions territorialement compétentes selon le code de procédure civile ou la juridiction du lieu où il demeurerait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable (article R631-3 du Code de la consommation).

14. FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

Le Client peut aussi se rétracter en ligne en quelques secondes avec la fonctionnalité « Renoncer au contrat ici » (article 8.4).

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

A l'attention de Clément Daniel, entrepreneur individuel (EI), Clem Kart Racing, 5 rue des Amandiers, 56230 Questembert, France, clemkartracing@gmail.com :

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

(*) Rayez la mention inutile.